

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부요율 적용 부적정
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁 받은 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 대부 등의 국유재산 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제32조 및 「국유재산법 시행령」 제29조에 따르면 연간 사용료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하는 경우에는 재산가액에 해당 요율을 곱하도록 되어 있다.

따라서, 대부계약 체결시에는 국유재산의 실질적 사용현황을 고려한 사용목적에 따라 정당 대부요율을 정확히 적용하여 대부계약을 체결하여야 한다.¹⁾

1) '기획재정부 질의회신(국유재산과-△△호, 2004. 1. 13.)'에 따르면 국유재산의 특정 사용 목적은 해당 국유재산의 실질적인 사용현황을 고려하여 판단하도록 되어 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 서울동부지역본부에서 관리 중인 대부계약 △△△△건에 대해 대부계약서 상 사용목적에 따라 대부요율을 적정하게 적용하고 있는지를 점검한 결과

2018. 7. 12. ■■■로부터 인수한 ‘○○○○ ○○○○ ○○○○ △△△-△’ (잡종지, △△m²) 소재 국유재산은 사용목적을 ‘진입로’²⁾로 대부계약을 체결하였으므로 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당되지 않아 대부요율은 1천분의 50을 적용하여야 하는데도 같은 해 9. 18. 대부계약을 체결하는 과정에서 대부요율을 1천분의 20으로 잘못 적용하여, 계약 체결시부터 현재까지의 정당 대부료인 △△△△천 원 보다 △△△천 원 적은 △△△천 원으로 산출하여 부과하는 등

[표 10]과 같이 총 8건에 대한 대부계약 체결 시 사용목적에 해당하는 요율을 잘못 적용하여 3건은 대부료 차액 합계 기준 △△△△천 원을 적게 받고 5건은 합계 기준 △△△△천 원을 많이 받은 것으로 확인되었다.

2) 상업용인 자동차공업사 부지의 진입로로 사용중임

[표 10] 국유재산 대부료 산출·부과 오류 현황

(단위 : %, 천 원)

순번	소 재 지	계약자	정당 대부료율	적용 대부료율	대부료 산출 등 오류 금액 ³⁾		
					차 액 (A-B)	정당 금액 (A)	계약 금액 (B)
국유재산 대부료 산출·부과 오류 금액(총 8건)							

“기재생략”

※ 국유재산 대부료 시정금액은 「국가재정법」 제96조에 따라 최대 5년으로 산정함

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며 향후 국유재산의 대부요율을 정확히 산출하여 부과하겠다고 답변하였다.

3) 해당 금액은 대부요율·면적·기간, 대부료 조정 등의 요인이 복합되어 발생되었음

4. 조치할 사항

사장은 국유재산의 대부요율을 부적정하게 적용하여 부과한 지사장 (3급) ○○○(전 서울동부지역본부 팀장) 등 관련자 4명에게 주의를 촉구 하시고,

서울동부지역본부 본부장은 국유재산 대부 시 대부료를 잘못 산출 하여 부과 징수한 총 8건, △△△△천 원에 대하여 적게 받은 △△△ △천 원(3건)은 추가 징수하고, 많이 받은 △△△△천 원(5건)은 환급 조치하며, 향후 대부계약 체결시 대부료를 실제 사용목적과 다르게 적용하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

< 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
서울동부 지역본부	팀 장	3급	○○○	국유재산1팀 팀 업무총괄	2018. 3. 1. ~2020. 1. 31.	의정부지사
"	팀 장	3급	○○○	국유재산3팀 팀 업무총괄	2019. 2. 1. ~2020. 1. 31.	조세채권 관리처 (체납징수 관리센터)
"	과 장	4급	○○○	국유재산 관리	2016. 7. 1. ~2019. 1. 31.	인천 지역본부
"	선임주임	5급	○○○	국유재산 관리	2018. 8. 1. ~2019. 1. 31.	충북 지역본부